

1502307-74.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502307-74.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502307-74.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320452/2021 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 21587374 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 3344/21/614 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2320452 - 01º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS OLIVEIRA LIBARINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

LUCAS OLIVEIRA LIBARINO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso, no art. 157, §2º, inciso II, §2º- A, inciso I do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 02h00, na Estrada Valo Velho, nº 706, Jardim Mitsutani, na cidade e comarca de São Paulo, junto com outros indivíduos não identificados, agindo em concurso de vontades e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo 01 (uma) motocicleta, modelo CG 160, marca Honda, prata, 01 (um) capacete da marca LS2, 01 (uma) caixa térmica utilizada para o transporte de alimentos e 01 (um) celular da marca Samsung, modelo Galaxy J4 Core, bens de propriedade da vítima Lucas Rocha Queiroz.

Conforme o apurado, LUCAS e seus comparsas, deliberaram cometer crimes de roubo na região.

Assim, no dia dos fatos, estavam a bordo de 2 (duas) motocicletas quando visualizaram a vítima, que realizava uma entrega, conduzindo sua moto na via pública.

Em seguida, os criminosos emparelharam as motos ao lado do motociclo do ofendido Lucas, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que a vítima entregasse sua motocicleta e demais pertences.

Assustado e nervoso com a atitude agressiva do denunciado e de seus comparsas, a vítima Lucas atendeu à exigência dos criminosos.

Em seguida, LUCAS e seus comparsas exigiram que a vítima saísse correndo pela via pública e não olhasse para trás.

Por fim, decidiram fugir.

Pouco tempo depois, policiais militares que realizavam uma blitz na Rua Sideirópolis, na cidade de Taboão da Serra/SP, visualizaram os criminosos a bordo das motocicletas que, por sua vez, ao perceberem o bloqueio policial, deram meia volta e tentaram fugir.

Os agentes públicos realizaram o acompanhamento dos suspeitos e, após breve perseguição, LUCAS, que conduzia a moto roubada, perdeu o controle do motociclo e caiu no chão, momento em que foi possível abordá-lo.

Realizada a abordagem, no bolso do denunciado foi encontrado um revólver calibre 32, municiado com 6 (seis) cartuchos íntegros.

Assim, LUCAS foi preso em flagrante delito e conduzido até o Distrito Policial. Inicialmente ofertada a peça inicial acusatória perante o juízo de Taboão da Serra-SP, o feito foi redistribuído livremente para este juízo em razão da competência (fls. 123/124), e o Ministério Público ratificou o oferecimento da denúncia por meio do i. representante do Parquet oficiante perante este juízo.

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 09 de janeiro de 2022 (fls. 137/139). O acusado foi citado (fls.). A defesa prévia foi oferecida (fls. 140/147). O recebimento da denúncia foi ratificado em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 148/150).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa do acusado requereu a concessão de benefícios.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19/20), pelos autos de avaliação e entrega (fls. 21/22), e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, declarou que trabalhava como entregador de aplicativo e que na madrugada dos fatos, por volta das 02h00min, na Estrada Pirajussara-Valo Velho, nº 706, Jardim Mitsutani, CEP: 05791-220, São Paulo/SP, foi abordado por dois indivíduos do sexo masculino que ocupavam uma motocicleta Honda/CG 160 FAN de cor preta e demais dados ignorados enquanto realizava uma entrega, sendo que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, exigiram a motocicleta e a bag de entregas da vítima, Relatou que, na sequência, os roubadores ordenaram que a vítima saísse correndo pela rua e, também ordenaram que a cliente que iria receber a entrega voltasse para a sua residência. Aduziu que foi convidado a proceder aos reconhecimentos do Averiguado e da arma de fogo apresentados na delegacia, sendo que apenas o reconhecimento da arma de fogo restou positivo, sem qualquer sombra de dúvida. Asseverou que não sabe dizer se, no local dos fatos, existem câmeras de vigilância que possam ter captado imagens da ação delitiva. Aduziu que o não possui os dados da cliente para a qual iria realizar a entrega, haja vista que seu aparelho de telefonia celular também foi subtraído na ação delitiva e informou que sua motocicleta possui o valor médio de mercado de R\$ 11.000,00 (onze mil reais). Aduziu que, igualmente, o seu aparelho de telefonia celular tem valor aproximado de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), vez que se trata de um Samsung Galaxy J4 Core. Por fim, informou que seu capacete também foi subtraído, e tem o valor médio de R\$ 800,00 (oitocentos reais), vez que se trata de um capacete da marca LS2 (fls. 17).

A testemunha Marcelo Edilis Cardozo, ouvido na delegacia, relatou que no dia dos fatos efetuava apoio a bloqueio policial na Rua Siderópolis, bairro Jardim Sílvio Sampaio, CEP: 06773-260, Taboão da Serra/SP, sendo que, em determinado momento, duas motocicletas cada uma ocupada por um indivíduo, ao notarem o bloqueio policial, deram meia volta e passaram a dali se afastar; Que, diante de tal atitude, iniciou-se o acompanhamento daquelas motocicletas; Que uma daquelas motocicletas conseguiu se desvencilhar da ação policial, sendo que o acompanhamento continuou com o objetivo de abordar a outra motocicleta; Que, assim, após alguns minutos de acompanhamento, já no local dos fatos, o piloto da motocicleta perdeu o equilíbrio, caiu da motocicleta e tentou continuar a fuga a pé, sendo efetivamente contido alguns metros à frente; Que, em revista pessoal, foi localizada no bolso da calça do abordado um revólver calibre 32, municiado com 06 (seis) cartuchos, dos quais um está picotado; Que, após pesquisas acerca de seus dados cadastrais, o abordado foi identificado como LUCAS OLIVEIRA LIBARINO; Que, em vistoria na motocicleta, nada de interesse policial foi localizado; Que, contudo, após pesquisa acerca de seus dados cadastrais, os Policiais Militares foram informados se tratar de produto de roubo, ocorrido nesta data, por volta da 01h58min, conforme ocorrência nº 1449, elaborada a partir da ligação que a vítima realizou para o telefone 190; Que, diante de tais fatos, o Averiguado, a motocicleta e o revólver foram conduzidos para este Distrito Policial (fls. 15).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Kleber Henrique Da Silva Bispo, policial militar ouvido na delegacia (fls. 16).

Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 24).

Em Juízo, a prova foi refeita e confirmou os elementos indiciários de prova, se mostrando convincente como na fase inquisitiva.

Vejamos.

A vítima relatou que no dia dos fatos chegou ao local para fazer uma entrega, momento em que dois indivíduos passaram em uma motocicleta e olharam para o depoente. Em seguida, já anunciaram o assalto e mandaram o depoente entregar a moto, o capacete e mandaram também a cliente entrar na residência dela. Logo após, o réu e seus comparsas se evadiram. Aduziu que acionou a polícia. Disse que junto com a moto da qual o réu desceu, havia outra moto mais à frente dando apoio ao acusado, sendo que eram quatro assaltantes no total. Disse que houve emprego de arma de fogo, puseram o revólver em seu rosto, tomaram seu capacete, seus bens e se evadiram. Disse que recuperaram a sua moto no mesmo dia. A polícia entrou em contato com sua irmã, pois estava sem celular, e informou a recuperação da moto. Aduziu que a moto estava com o retrovisor quebrado, e com arranhões. Aduziu que os policiais informaram que a moto foi encontrada com auxílio de radar inteligente que pegou a placa. Aduziu que na delegacia conseguiu identificar o réu e não teve dúvida acerca do reconhecimento. Em juízo novamente reconheceu o réu, aduzindo que o acusado foi quem o abordou com a arma e subtraiu seus pertences. Disse que na delegacia lhe mostraram a arma e a reconheceu, reiterando que era a mesma arma, cromado, cano curto, calibre .32. Reiterou que na delegacia puseram o réu e mais dois indivíduos. Disse que roubaram seus pertences e a bag de entrega. Disse que os assaltantes estavam de capacete mas conseguiu reconhecer o réu porque estava com viseira aberta e era quem ocupava a garupa. Esclarecendo a dúvida Defesa, aduziu que reconheceu o réu porque o mesmo possui uma tatuagem no braço direito, que marcou bastante o depoente. Instado o réu a mostrar o braço, constatou-se que o mesmo possui de fato a tatuagem e a vítima novamente apontou a característica e reiterou o reconhecimento.

A testemunha Kleber disse que no dia dos fatos estavam em operação bloqueio e passou duas motocicletas. Quando viram o bloqueio deram a volta e tentaram fugir do bloqueio. Então se dirigiram atrás das motos. Uma conseguiu escapar e o réu acabou batendo a moto e conseguiu prendê-lo. Em revista pessoal, encontraram uma arma com o acusado e, em pesquisa à moto que o réu conduzia, constataram que era produto de roubo. Esclareceu que viu duas motos, com dois condutores. Disse que a perseguição durou cerca de dez minutos.

A testemunha Marcelo disse que aduziu que trabalha na rocam e no dia dos fatos o réu e outro indivíduo, cada qual em uma motocicleta, se aproximaram de um bloqueio e, ao vir o bloqueio, deram meia volta e fugiram. Foi então atrás do réu, e, após, perseguição, alcançaram e abordaram o réu, o qual portava uma arma de fogo e, consultando a moto, a mesma constava como produto de roubo. Relatou que a vítima foi chamada à delegacia, onde reconheceu o acusado como sendo o robador.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que participou do assalto com mais uma pessoa. Disse que a vítima está enganada ao dizer que eram quatro roubadores, pois eram apenas dois. Aduziu que usou arma de fogo no assalto e que está arrependido. Apenas cometeu o crime em razão de influências de má companhia. Disse que a arma não era do interrogando, e que ela pertencia a outro menino. Aduziu que estava indo para sua casa quando foi preso com a arma de fogo

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

A vítima relatou com detalhes a empreitada criminoso perpetrada pelo acusado. No dia e hora dos fatos estava realizando uma entrega quando foi abordado por dois indivíduos diretamente, sendo um deles o réu, e mais dois que estavam em outra motocicleta dando apoio aos roubadores.

Asseverou que enquanto realizava a entrega, as duas motocicletas com dois indivíduos em cada, passou pelo ofendido e, em seguida, o réu desceu da garupa de uma delas, sacou um revólver calibre .32, o encostou em seu rosto e já retirou o capacete do ofendido e lhe subtraiu os pertences e a motocicleta, evadindo-se em seguida.

Aduziu que o réu ainda ordenou à cliente que havia solicitado a entrega retornasse para a residência e se evadiu. A referida cliente auxiliou o ofendido e ligou para a polícia.

O roubo ocorreu por volta das 02h00min, e a vítima recebeu um telefonema da polícia por volta das 20h00min do dia seguinte, informando que haviam recuperado sua motocicleta.

Soube que policiais haviam prendido o suspeito.

Na delegacia, reconheceu o réu, a arma de fogo usada no crime, e recuperou sua motocicleta, que estava com o retrovisor quebrado e com arranhões.

Em juízo, novamente reconheceu o réu.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

Corroborando a versão da vítima, tem-se os depoimentos harmônicos, coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu.

Ambos disseram que no dia dos fatos estavam realizando operação de bloqueio e que duas motocicletas se aproximaram.

Ao virem o bloqueio policial, tentaram se evadir. Os policiais foram no encalço e conseguiram alcançar a moto que era pilotada pelo réu.

Em revista pessoal, encontraram com o acusado uma arma de fogo e, consultada a placa da motocicleta conduzida pelo réu, constataram que ela era produto de roubo.

Conduzido à delegacia, o réu foi reconhecido pela vítima como sendo um dos roubadores.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho do policial se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Em arremate há a confissão pormenorizada do réu acerca do roubo, reforçando o já robusto e suficiente acervo probatório produzido em seu desfavor.

É o que basta para condenação.

A majorante do concurso de agentes restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente os depoimentos da vítima – revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o acusado e os seus asseclas, que eram outros três indivíduos.

A propósito, houve divisão de tarefas, vez que enquanto o acusado desceu da garupa da moto e anunciou o assalto, os demais asseclas ocupavam outras duas motocicletas e davam apoio, revelando a adesão mútua de condutas e unicidade de propósitos, em comparsaria inequívoca.

A majorante do emprego de arma de fogo também se encontra presente, vez que houve a apreensão e periciamento no artefato, cujo laudo atestou a aptidão para o disparo (fls. 162/165).

Assim, materialidade e autoria comprovados, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, c.c. § 2º-A, ambos do CP, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, considerando as circunstâncias do crime, notadamente a maior culpabilidade – eram duas motocicletas conduzidas pelos comparsas do réu, revelando que o acusado e seus asseclas procuravam uma vítima, ou seja, não se trata de roubo ocasional –, e, ainda, as consequências do crime, vez que houve prejuízo à vítima, que relatou que sua moto teve o retrovisor quebrado e arranhões, exaspero a pena base em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena intermediária retorna ao piso legal. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, atentando-se ao disposto no parágrafo único do art. 68, do CP, tomo como parâmetro a causa que mais aumenta a pena e majoro a reprimenda em mais 2/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, quantum que torno definitivo

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar: LUCAS OLIVEIRA LIBARINO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II, e 2º-A, I, ambos do Código Penal.

O réu, seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade em concreto diferenciada, com emprego ostensivo de arma de fogo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, e súmulas 269 e 440, ambas do C. STJ, todos interpretados a contrario sensu.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per se, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que os ora fixados, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e reprovação dos crimes. Ademais, ainda

que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional - hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, IV da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantidos presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seriam devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de março de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA